

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב כהן

פ/25/3499

הצעת חוק הרשות לקידום מעמד האישה (תיקון – שם הרשות ותיקונים במבנה הארגוני של הרשות),

התשפ"ג–2023

1. תיקון השם
בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח–1998¹ (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, אחרי "מעמד האישה" יבוא "ולשוויון מגדרי".
2. הוספת סעיף 1א
אחרי סעיף 1 לחוק העיקרי יבוא:
"הגדרות
1א. בחוק זה –
"חוק הרשויות המקומיות" – חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), התש"ס–2000²;
"חוק שיווי זכויות האישה" – חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א–1951³;
"יועצת לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי" – מי שמונתה לפי חוק הרשויות המקומיות להיות יועצת לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי;
"השר" – השר לשוויון חברתי."
3. תיקון סעיף 1
בסעיף 1 לחוק העיקרי, במקום "הן לקדם את השוויון" יבוא "הן לקדם את שוויון הזכויות לנשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה ואת השוויון המגדרי", במקום "במעמד האישה" יבוא "בנושאי השוויון המגדרי" ואחרי "למניעת אלימות" יבוא "מבוססת מגדר ובפרט אלימות".
4. החלפת סעיף 2
במקום סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 171.

² ס"ח התש"ס, עמ' 278.

³ ס"ח התשי"א, עמ' 248.

- "הרשות לקידום 2. במשרד לשוויון חברתי תפעל הרשות לקידום מעמד האישה מעמד האישה ולשוויון מגדרי (להלן – הרשות)."
- ולשוויון מגדרי
5. תיקון סעיף 3 בסעיף 3 לחוק העיקרי –
- (1) סעיף קטן (א) – בטל ;
- (2) בסעיף קטן (ב) במקום "ראש הממשלה" יבוא "השר".
6. תיקון סעיף 4 בסעיף 4 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), אחרי "השוויון" יבוא "המגדרי", אחרי "נגד נשים" יבוא "וההפליה מבוססת מגדר", במקום "ובכלל זה" יבוא "וכן" ואחרי "אלימות נגד נשים" יבוא "על כל סוגיה" ;
- (2) בסעיף קטן (ב), במקום "ראש הממשלה" יבוא "השר".
7. תיקון סעיף 5 בסעיף 5 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (11) יבוא :
- "(12) להמליץ לשר, ולפי שיקול דעת מנהלת הרשות – גם לממשלה, על מדיניות כוללת בתחומי פעילותה של הרשות ;
- (13) להקים מאגר שיכלול פרטים של נשים הנמנות על מגוון קבוצות האוכלוסייה, ככל הניתן, שנתנו את הסכמתן לכך, ואשר יחולו לגביהן ההוראות הקבועות בסעיף 1ג6(ב1) לחוק שיווי זכויות האישה, בשינויים המחויבים, במטרה לקדם את –
- (א) מועמדותן של נשים לכהונה בתפקידים בכירים ;
- (ב) מועמדותן של נשים לשמש כמומחיות ;
- (ג) כמועמדותן של נשים לכהן בוועדות ציבוריות בהתאם לסעיף 1ג6(ב1) לחוק שיווי זכויות האישה ;
- (14) לפעול לאישור תכנית הכשרה מקצועית ליועצות לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי ולביצועה, בהתאם לסעיף 3(ב) לחוק הרשויות המקומיות ;
- (15) לקדם שיח עם עמותות וארגוני חברה אזרחית הפועלים בתחומי פעולתה של הרשות."
8. תיקון סעיף 6 בסעיף 6 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), אחרי "האישה" יבוא "ולשוויון מגדרי".
9. תיקון סעיף 7 בסעיף 7 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "ראש הממשלה" יבוא "השר" ואחרי "לקידום מעמד האישה" יבוא "ולשוויון מגדרי" ;

- (2) בסעיף קטן (ב), אחרי "שר" יבוא "משרי הממשלה";
- (3) בסעיף קטן (ד), המילים "או במינהלת הרשות" – יימחקו.

תיקון סעיף 9 10. בסעיף 9 לחוק העיקרי –

- (1) בסעיף קטן (א), במקום "ראש הממשלה" יבוא "השר", במקום "35 חברים" יבוא "15 חברים", ובסופו יבוא "במינוי חברי הוועדה המייעצת יינתן ביטוי הולם, במידת האפשר, לייצוגן של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה";
- (2) בסעיף קטן (ב) –

(א) פסקה (1) – תימחק;

(ב) בפסקה (2), במקום "המנויים להלן" יבוא "כמפורט להלן", ובמקום הקטע החל במילים "משרד ראש הממשלה" ועד הסוף יבוא "משרד המשפטים, זרוע העבודה אשר במשרד הכלכלה והתעשייה, ושלושה משרדי ממשלה אחרים כפי שיקבע השר";

(ג) בפסקה (3), המילים "צבא הגנה לישראל" והקטע החל במילים "שירות התעסוקה" ועד "הארגונים הכלכליים" – יימחקו;

(ד) במקום פסקה (4) יבוא:

"(4) שישה נציגי ציבור בעלי רקע וניסיון אקדמי, מקצועי או מעשי בתחום מתחומי פעולתה של הרשות, ובהם:

(א) שלושה נציגים לפחות מקרב ארגונים וגופים לא ממשלתיים העוסקים בתחומי פעולתה של הרשות;

(ב) נציגה מקרב היועצות לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי";

(3) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) "השר ימנה יושבת ראש לוועדה המייעצת, וכן ממלא מקום ליושבת הראש כאמור, מבין נציגי הציבור המנויים בסעיף קטן (ב)(4).";

(4) בסעיף קטן (ד) –

(א) בפסקה (1), במקום "נציבות" יבוא "ונציבות" והמילים "ושירות התעסוקה" – יימחקו;

(ב) בפסקה (2), במקום "הנציגים של צבא הגנה לישראל ושל" יבוא "נציג", במקום "ימונו" יבוא "ימונה" ובמקום "בגופים אלה" יבוא "בגוף זה";

(5) בסעיף קטן (ה), במקום "שימונו לפי סעיף קטן (ב)(2) ו-(3)" יבוא "של הוועדה המייעצת", במקום "לכל אחד מהמינים" יבוא "לנשים" ובמקום ארבעים" יבוא "חמישים";

(6) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא :

"(ו) לא ימונה לחבר הוועדה המייעצת מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה המייעצת, או שהוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו."

תיקון סעיף 10 11. בסעיף 10 לחוק העיקרי –

(1) בפסקה (1), במקום "למינהלת הרשות" יבוא "לרשות" ובסופה יבוא "של הרשות";

(2) פסקה (2) – תימחק;

(3) אחרי פסקה (3) יבוא :

"(2) לייעץ לרשות בנושאים שונים לפי בקשת מנהלת הרשות או לפי בקשת השר; המלצות שניתנו על ידי הוועדה המייעצת לפי פסקה זו בהתאם לבקשת השר, יימסרו גם לשר;

(5) לעקוב אחר ביצוע תכניות הרשות ודרכי פעולה שאושרו לה;

(6) לעקוב אחר עמידת הרשות בחובות הדיווח החלות עליה לפי חוק זה."

החלפת סעיפים 11 12. במקום סעיפים 11 ו-12 לחוק העיקרי יבוא :

12-ו

"תקופת כהונה של 11. תקופת כהונתו של חבר הוועדה המייעצת שמונה חבר הוועדה לפי סעיף 9 תהיה ארבע שנים, רשאי השר להאריך המייעצת את תקופת כהונתו לתקופת כהונה נוספת, ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

הפסקת כהונה לפני 12. (א) חבר הוועדה המייעצת יחדל לכהן לפני תום תום תקופת הכהונה תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה :

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או עובד או חבר הגוף שאותו הוא מייצג בוועדה המייעצת, ואם הוא נציג ציבור – הוא נתמנה לעובד המדינה.

(ב) התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר הוועדה המייעצת, יעבירו השר מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב:

(1) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן עוד כחבר הוועדה המייעצת, או הוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור;

(2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(3) נתקיימו נסיבות אחרות הפוסלות אותו לפי חוק זה מלכהן כחבר הוועדה המייעצת.

(ג) השר, בהתייעצות עם יושבת ראש הוועדה המייעצת, רשאי להעביר את חבר הוועדה המייעצת מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה אם חבר הוועדה המייעצת נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של הוועדה המייעצת.

(ד) השר לא יפסיק כהונתו של חבר הוועדה המייעצת לפי סעיפים קטנים (ב) עד (ג) אלא לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון טענותיו לעניין זה.

(ה) הפסיק חבר הוועדה המייעצת לכהן לפי הוראות סעיף זה, יפעל השר, בהתאם להוראות סעיף 9, למינוי חבר אחר במקומו, בהקדם האפשרי."

ביטול סעיפים 13 ו-14 לחוק העיקרי – בטלים. 13. סעיפים 13 ו-14 לחוק העיקרי – בטלים.

14-ו

הוספת סעיף 14א. 14. אחרי סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא:

"תוקף פעולות 14א. קיום הוועדה המייעצת, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי הוועדה המייעצת, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה."

תיקון סעיף 15 15. בסעיף 15 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ב), במקום "מינהלת הרשות" יבוא "מנהלת הרשות";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) המניין החוקי בישיבות הוועדה המייעצת הוא רוב חבריה ובהם יושבת ראש הוועדה המייעצת או ממלא מקומה";

(3) בסעיף קטן (ג), במקום "של המשתתפים בהצבעה" יבוא "החברים המשתתפים", ובמקום "דעת היושב ראש, ובהעדרו – דעת ממלא מקומו" יבוא "דעתה של יושבת הראש, ובהעדרה – דעתו של ממלא מקומה";

(4) בסעיף קטן (ה), במקום "לעצמה את סדרי עבודתה ופעולתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה" יבוא "את דרכי עבודתה וסדרי דיוניה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה; דרכי עבודת הוועדה המייעצת וסדרי דיוניה יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות."

החלפת סעיף 16 16. במקום סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:

"גמול והחזר 16. חבר הוועדה המייעצת שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך, יהיה זכאי לתשלום מאת המשרד לשוויון חברתי בעד השתתפות בישיבות הוועדה המייעצת, בהתאם להוראות של החשב הכללי במשרד האוצר החלות לעניין חברי ועדות ציבוריות; בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985."

הוספת סעיפים 16א ו-17. אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:

ו-16ב

⁴ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

"החלת דינים

16א. חברי הוועדה המייעצת שאינם עובדי המדינה, דינם, בפעולתם כחברי הוועדה המייעצת, כדין עובדי המדינה, לעניין חיקוקים אלה ולעניין פעולותיהם בוועדה המייעצת:

(1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס-1979⁵;

(2) חוק העונשין, התשל"ז-1977⁶ – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;

(3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969⁷;

(4) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959⁸ – ההוראות הנוגעות לכלל עובדי המדינה;

(5) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971⁹ – ההוראות הנוגעות לתעודת עובד הציבור;

(6) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969¹⁰.

16ב. (א) בסעיף זה – ניגוד עניינים

"בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה ההורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב;

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968¹¹;

"טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;

⁵ ס"ח התש"ס, עמ' 2.

⁶ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

⁷ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

⁸ ס"ח התשי"ט, עמ' 190.

⁹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

¹⁰ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

¹¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

"ניגוד עניינים", של חבר הוועדה המייעצת – ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בוועדה המייעצת לבין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו;

"קרוב", של חבר הוועדה המייעצת – כל אחד מאלה:

(1) בן משפחה של חבר הוועדה המייעצת;

(2) אדם שלחבר הוועדה המייעצת יש עניין במצבו הכלכלי;

(3) תאגיד שחבר הוועדה המייעצת, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו;

(4) גוף שחבר הוועדה המייעצת, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו.

(ב) לא ימונה לחבר הוועדה המייעצת ולא יכהן כחבר כאמור מי שבשל כהונתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו בוועדה המייעצת.

(ג) חבר הוועדה המייעצת לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.

(ד) נודע לחבר הוועדה המייעצת כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושבת ראש הוועדה המייעצת; הייתה חברת הוועדה המייעצת האמורה יושבת הראש – תודיע על כך לשר.

(ה) על אף האמור בסעיף זה, רשאי חבר הוועדה המייעצת להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לתפקידי הוועדה המייעצת, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד."

ביטול סעיפים 17 עד 18. סעיפים 17 עד 20 לחוק העיקרי – בטלים.

20

תיקון סעיף 21 19. בסעיף 21 לחוק העיקרי –

(1) בכל מקום, המילה "מינהלת" – תימחק, ובמקום "ראש הממשלה" יבוא "השר";

(2) בסוף סעיף קטן (א) יבוא "דין וחשבון לפי סעיף קטן זה יכלול גם סיכום של הדוחות שהוגשו לרשות, לגבי אותה שנה, על ידי היועצות לקידום מעמד האישה, בהתאם לסעיף 4(ד) ו-(ה) לחוק הרשויות המקומיות;

(3) בסעיף קטן (ב), אחרי "מעמד האישה" יבוא "ולשוויון מגדרי".

תיקון סעיף 22 20. בסעיף 22 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), במקום "משרד ראש הממשלה" יבוא "המשרד לשוויון חברתי".

ביטול סעיף 23 21. סעיף 23 לחוק העיקרי – בטל.

תיקון סעיף 24 22. בסעיף 24 לחוק העיקרי, במקום "ראש הממשלה" יבוא "השר" ואחרי "מעמד האישה" יבוא "ולשוויון מגדרי".

תיקון חוק שיווי זכויות האישה, בסעיף 1ג6 – 23. בחוק שיווי זכויות האישה, בסעיף 1ג6 –

(1) בסעיף קטן (א), בכל מקום, אחרי "מעמד האישה" יבוא "ולשוויון מגדרי";

(2) בסעיף קטן (ב1), בסוף פסקה (2) יבוא "השתייכות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם על פי דין, וסוג ההשתייכות".

תיקון חוק שירות המדינה (מינויים) 24. בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959¹², בסעיף 15א –

(1) בסעיף קטן (ד), אחרי "מעמד האישה" יבוא "ולשוויון מגדרי";

(2) בסעיף קטן (ט), במקום ההגדרה "הרשות לקידום מעמד האישה" יבוא:

"הרשות לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי" – כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, התשנ"ח–1998¹³."

תיקון פקודת הסטטיסטיקה 25. בפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב–1972¹⁴, בסעיף 7א(ד), בכל מקום, אחרי "מעמד האישה" יבוא "ולשוויון מגדרי".

¹² ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

¹³ ס"ח התשנ"ח, עמ' 171.

¹⁴ דיני מדינת ישראל [נוסח חדש] מס' 24, עמ' 500.

תיקון חוק שוויון 26. בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988¹⁵, בסעיף 18ז – ההזדמנויות בעבודה

(1) בסעיף קטן (ב), בפסקה (1), אחרי "מעמד האישה" יבוא "ולשויון מגדרי";

(2) בסעיף קטן (ז), במקום ההגדרה "הרשות לקידום מעמד האישה" יבוא: "הרשות לקידום מעמד האישה ולשויון מגדרי" – הרשות כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה ולשויון מגדרי, התשנ"ח-1998¹⁶."

תיקון חוק 27. בחוק הרשויות המקומיות – הרשויות מקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה)

(1) בשם החוק, אחרי "מעמד האישה" יבוא "ולשויון מגדרי";

(2) בכל מקום, למעט בסעיף 3א(א), אחרי "מעמד האישה" יבוא "ולשויון מגדרי";

(3) בסעיף 3א, בסעיף קטן (א), אחרי המילה "ולשויון" יבוא "המגדרי".

תיקון חוק לעידוד 28. בחוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים

לנשים, התשס"ח-2008¹⁷, בסעיף 2, בהגדרה "הרשות", בכל מקום, אחרי "מעמד האישה" יבוא "ולשויון מגדרי".

דברי הסבר

החברה בישראל עוברת מזה שנים שינויים גדולים בתפיסת הציבור את מעמד האישה. בהקמת הרשות לקידום מעמד האישה (להלן – הרשות) לפני למעלה מ-20 שנה ראה המחוקק לנגד עיניו את הפערים החברתיים והכלכליים בין גברים לנשים ואת הצורך להשלים את המערך העוסק בקידום מעמד האישה, אשר התבסס אז בעיקר על ארגוני מגזר שלישי ועל ועדה בכנסת. בחלוף השנים, חלו תמורות משמעותיות בכל הנוגע לתפיסות חברתיות וכלכליות אודות נשים, ישנן

¹⁵ ס"ח התשמ"ח, עמ' 38.

¹⁶ ס"ח התשנ"ח, עמ' 171.

¹⁷ ס"ח התשס"ח, עמ' 482.

יותר נשים מאשר בעבר בעמדות מפתח בחברה, במשק, במגזר הציבורי, במערכת המשפט, במערכת הפוליטית, בתקשורת ועוד וכל זאת אודות לשינויים בנורמות החברתיות והחקיקתיות. עם זאת, הפערים בין נשים לגברים עדיין משמעותיים. כך למשל: שכרה החודשי הממוצע של אישה בשנת 2018 עמד על כ-68% משכרו של גבר והשכר לשעה הממוצע של אישה עמד על כ-84% משכרו של גבר; בשירות המדינה, בו קיים רוב נשי בקרב העובדים, נכון לשנת 2020 נשים מהוות כ-44% בלבד מתפקידי ממשרות הסגל הבכיר; בשנת 2017 - נשים היוו כ-17% בלבד מכלל המנכ"לים במשק; למרות שמבין הסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות לכל שלושת התארים נשים מהוות למעלה ממחצית, מהנתונים הקיימים עולה כי בסגל האוניברסיטאות בישראל נשים מהוות כ-29% בלבד ובסגל המכללות (המתוקצבות) בישראל נשים מהוות כ-39% בלבד, כמו כן נשים מהוות רק כ-18% מהפרופסורים מן המניין באוניברסיטאות.

במהלך השנים, חלו שינויים בתפיסות ובדרכי הפעולה לצמצום אי השוויון המגדרי. בראשית הדרך, תבעו נשים שוויון פורמלי בפני החוק. בהמשך, התברר כי השוויון הפורמלי אינו תנאי מספיק להשגת המטרה, והחל מעבר למדיניות של העדפה מתקנת והבטחת ייצוג הולם לנשים. תפיסת ההעדפה המתקנת מכירה בחסמים בלתי פורמליים העומדים בפני נשים ובהפליה ארוכת השנים כלפיהן ותובעת מהמערכת לתקן מצבים של תת ייצוג באמצעים אקטיביים וחותרת לשוויון תוצאתי. בהמשך, נטען כי גישה זו מתאפיינת ב"עיוורון מגדרי" כאשר היא פועלת לקידום נשים בתוך מוסדות ומערכות ניטרליים לכאורה, כאשר הלכה למעשה אלו עוצבו מסיבות היסטוריות על פי אמות מידה גבריות והם נשענים על סדר חברתי ממוגדר. בנוסף, נמצא כי גם ייצוג הולם אינו תנאי מספיק לקידום שוויון מגדרי וכי יש להבטיח שהשיקול המגדרי יישקל בעת קבלת ההחלטות. כל אלו הביאו לאימוץ אסטרטגיית פעולה חדשה לקידום השוויון בין גברים לנשים המכונה "הטמעת חשיבה מגדרית". על פי גישה זו קידום השוויון ייעשה על ידי הכרה באופיים הממוגדר (שאינו ניטרלי מבחינה מגדרית) של מבנים חברתיים, חשיפת הסדרים מפלים והסדרת חסמים מגדריים, פורמליים ובלתי פורמליים.

המינוח "קידום מעמד האישה", אם כן, משקף דפוסי חשיבה ופעולה ישנים שאינם מביאים בחשבון את השפעתם של מבנים חברתיים על הפערים בין גברים לנשים, ועל כן מוצע להוסיף את המונח "קידום שוויון מגדרי". תיקון שם הרשות, שהוקמה לפי חוק הרשות לקידום מעמד האישה התשנ"ח – 1998 (להלן – החוק), כך שישקף גם את השינוי בתפיסות ובדרכי הפעולה לצמצום אי השוויון המגדרי, מהווה שלב המשגתי חשוב, התואם את התפיסות המקצועיות דהיום ובכוחו להביא לעיצוב מציאות חברתית ונורמטיבית חדשה. זאת, תוך שימור המטרה הראשונה – קידום של נשים.

יצוין, כי הביטוי העדכני "שוויון מגדרי" נכלל בשמם של מוסדות ויחידות ממשלתיות ברחבי העולם העוסקים בתחומים דומים לאלו שעוסקת בהם הרשות. ראו למשל: European Institute for Gender Equality (האיחוד האירופי); The Office for Gender Equality (קרואטיה); The Department of Gender Equality (צ'כיה); The Department of Gender Equality (דנמרק); The Department of Equality Policy (אסטוניה); Swedish Gender Equality Agency (שבדיה) ועוד.

בסעיף 1 להחלטת ממשלה מס' 2331 מיום 14.12.2014 נרשמה הודעת ראש הממשלה (שהיה השר הממונה דאז על החוק) כי בכוונתו ליזום תיקון לחוק אשר במסגרתו ישונה שמה של הרשות ל-"הרשות לקידום שוויון מגדרי" וכן יוגדרו מחדש הגופים המייעצים לרשות, תחומי פעולתה של הרשות ותפקידיה. בהחלטת ממשלה מס' 36 מיום 26.5.2015 (להלן – החלטה 36) הוחלט בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק

יסוד: הממשלה, להעביר ממשד ראש הממשלה למשרד לאזרחים ותיקים (בהמשך, שונה שמו למשרד לשוויון חברתי כאמור בהחלטת ממשלה מס' 335 מיום 4.8.2015) את שטח הפעולה: קידום מעמד האישה ובכלל זה האחריות על הרשות לקידום מעמד האישה. עוד הוחלט בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר לשר לאזרחים ותיקים את הסמכויות הנתונות לראש הממשלה על פי חוק הרשות לקידום מעמד האישה, תשנ"ח-1998, החלטה זו אושרה כנדרש על ידי הכנסת. עוד הוחלט להטיל על השר לאזרחים ותיקים לפעול לתיקון החוק באופן שעולה בקנה אחד עם העברת שטח הפעולה ובהתאם לסעיף 1 להחלטת ממשלה מס' 2331 מיום 14.12.2014.

מכל האמור עולה הצורך בתיקון שם הרשות, לבצע תיקונים שונים שנדרש לבצע לאור העברת שטח הפעולה והסמכויות למשרד לשוויון חברתי ולשר לשוויון חברתי וכן תיקונים נוספים. עוד מוצע לבטל את "מינהלת הרשות" הקבועה בסעיף 17 לחוק, היות והיא אינה פעילה כלל כאשר חלק מהתפקידים הנמצאים כיום תחת "מינהלת הרשות" יועברו תוך ביצוע התאמות תחת תפקידי הרשות ותחת תפקידי הוועדה המייעצת הקבועה בחוק. כן מוצע לבצע עדכונים שונים ביחס למינוי, כהונה וניגוד עניינים בקשר לוועדה המייעצת וזאת בין היתר לאור תבנית החקיקה למשרדי הממשלה לעניין זה.

סעיף 1 להצעת החוק – תיקון שם החוק

מוצע לשנות את שם החוק בהתאם לשינוי בשם הרשות המבוקש מ"הרשות לקידום מעמד האישה" ל-"הרשות לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי".

סעיף 2 להצעת החוק – הוספת סעיף 1א

מוצע לקבוע הגדרות בהן ייעשה שימוש בחוק המוצע, ובכלל זה להגדיר את השר הממונה על ביצוע החוק כשר לשוויון חברתי.

סעיף 3 להצעת החוק – תיקון סעיף 1 לחוק

מוצע לבצע התאמות במטרות החוק כך שישקפו גם את השינוי בתפיסות ובדרכי הפעולה לקידום השוויון המגדרי בין נשים לגברים.

מטרות חוק זה הן לקדם שיווי הזכויות לנשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה ואת השוויון המגדרי בין נשים לגברים בישראל, להביא לתיאום בין הגופים המטפלים בנושאי השוויון המגדרי בישראל, לקדם את החינוך, החקיקה והאכיפה בתחומים אלה, להבטיח כי בהליכי החקיקה ייבחנו השלכות החקיקה המוצעת על השוויון בין נשים לגברים, לקדם פעילות למניעת אלימות מבוססת מגדר ובפרט אלימות נגד נשים, להעמיד לרשות הממשלה את הכלים והמידע הנדרשים להשגת המטרות האמורות, ולהקים רשות מרכזית שתפעל ליישום עקרונות אלה.

סעיף 4 להצעת החוק – החלפת סעיף 2 לחוק

מוצע לעדכן את שם הרשות ל"רשות לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי". בנוסף, מוצע לתקן את שם המשרד במסגרתו פועלת הרשות ל"משרד לשוויון חברתי", זאת בהתאם להחלטה 36. לבסוף, מוצע להוסיף את קידום אוכלוסיות הלהט"ב כחלק מסמכויות הרשות.

סעיף 5 להצעת החוק – תיקון סעיף 3 לחוק

סעיף קטן (א) קובע: "תפקידי הרשות יבוצעו בידי מנהלת הרשות, והיא תסתייע במינהלת הרשות ובוועדה המייעצת". מוצע לבטל סעיף קטן זה, מתוך כך שהרשות מבצעת את תפקידיה לא רק באמצעות

מנהלת הרשות אלא גם באמצעות בעלי תפקידים נוספים, ובראשם מנהלת הרשות.
כן מוצע, בהמשך להעברת הסמכויות מכח ההחלטה 36, לעדכן את זהות השר שבסמכותו להציע את המועמדת לתפקיד מנהלת הרשות ויירשם "השר לשוויון חברתי".

סעיף 6 להצעת החוק – תיקון סעיף 4 לחוק

מוצע לבצע התאמה בתחומי פעולתה של הרשות כך שישקפו גם את השינוי בתפיסות ובדרכי הפעולה לקידום השוויון בין המינים. כן מוצע לעדכן בהתאם להחלטה 36 את זהות השר בפניו תציג הרשות מדיניות שתגבש באחד מתחומי פעולתה במטרה להביאה לאישור הממשלה. כן מוצע להבהיר כי תחום הפעולה של מניעת אלימות נגד נשים מתייחס לאלימות על כל סוגיה.

סעיף 7 להצעת החוק – תיקון סעיף 5 לחוק

מוצע להוסיף לתפקידי הרשות את התפקידים הבאים:
להמליץ לשר ולפי שיקול דעת מנהלת הרשות גם לממשלה על מדיניות כוללת בתחומי פעילותה של הרשות. יצוין כי בנוסח הקיים של החוק תפקידה של מינהלת הרשות היה להתוות את המדיניות לאחר שהתייעצה בוועדה המייעצת, כפי שצוין מוצע לבטל את המינהלת.

להקים מאגר שיכלול פרטים של נשים הנמנות על מגוון קבוצות האוכלוסיה, ככל הניתן, שנתנו את הסכמתן, במטרה לקדם מועמדותן של נשים לכהונה בתפקידים בכירים או לשמש כמומחיות או לכהן בוועדות ציבוריות (להלן – המאגר לפי הצעת חוק זו). יצוין כי תפקיד זה כולל את התפקיד שהוטל על הרשות בסעיף 1ג6(ב1) לחוק שיווי זכויות האשה, תשי"א-1951 (להלן – חוק שיווי זכויות האשה) להקים מאגר נשים מועמדות לוועדות המצוינות בסעיף האמור (להלן – המאגר לפי חוק שיווי זכויות האשה). לצד התכלית שקבועה בחוק שיווי זכויות האשה, מוצע לקבוע תכליות נוספות למאגר האמור: קידום מועמדות של נשים לתפקידים בכירים, וקידום נשים כמומחיות בהקשרים שונים, וזאת בהתאמה לסעיף ג להחלטת ממשלה מס' 454 מיום 18.10.2020. כן מבוקש לקבוע כי ההוראות הקבועות ביחס למאגר האמור בסעיף 1ג6(ב1) לחוק שיווי זכויות האשה יחולו בשינויים המחוייבים ביחס למאגר לפי הצעת חוק זו והן כוללות התייחסות לפרטים שעל המאגר לכלול, אופן הכללתן של נשים במאגר ועוד. לפעול לאישור תכנית הכשרה מקצועית ליועצות לקידום מעמד האשה ולביצועה כאמור בסעיף 3(ב) חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האשה), תשי"ס-2000.

לקדם שיח עם ארגוני חברה אזרחית הפועלים בתחומי פעולתה של הרשות.

סעיף 8 להצעת החוק – תיקון סעיף 6 לחוק

מוצע לעדכן את שם "הוועדה לקידום מעמד האשה" בכנסת המצוין בחוק בהתאם לשם הנוכחי: "הוועדה לקידום מעמד האשה ולשוויון מגדרי".

סעיף 9 להצעת החוק – תיקון סעיף 7 לחוק

מוצע לעדכן את שם הוועדה בכנסת הנוכחית העוסקת בקידום מעמד האשה ושוויון מגדרי.
עוד מוצע לעדכן, בהתאם להחלטה 36, את זהות השר המוסמך להחליט כי גוף מבוקר המנוי בסעיף 9 לחוק מבקר המדינה התשי"ח 1958 ימסור מידע לרשות לפי דרישתה בכפוף לתנאים הקבועים בחוק.
מוצע להבהיר בהתייחס לשר אשר רשאי להורות כי לא יועבר מידע כאמור בתנאים הקבועים בחוק כי המדובר בכל שר משרי הממשלה.

עוד מוצע למחוק את ההתייחסות ל"מינהלת הרשות" שתבוטל כאמור.

סעיף 10 להצעת החוק – תיקון סעיף 9 לחוק

מוצע לעדכן, בהתאם להחלטה 36, את זהות השר המוסמך למנות את הוועדה המייעצת הקבועה בחוק.

עוד מוצע, על מנת לאפשר יעילות בעבודת הוועדה המייעצת, לעדכן את מספר חברי הוועדה המייעצת ל- 15 חברים (במקום 35 חברים, כפי שקבוע היום) ובהתייחס לכך לקבוע כי בהרכב הוועדה המייעצת ינתן ביטוי הולם, במידת האפשר, לייצוגן של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה. בהתאם לסעיף קטן (ב) פסקה (1) חברי הוועדה המייעצת יכללו את מנהלת הרשות. מוצע למחוק פסקה זו.

בהתאם לסעיף קטן (ב) פסקה (2) חברי הוועדה המייעצת יכללו 11 נציגים למשרדי הממשלה המפורטים בחוק, ומוצע לקבוע חלף זאת כי החברי הוועדה יכללו 5 נציגים למשרדי הממשלה הכוללים את משרד המשפטים וזרוע העבודה אשר במשרד הכלכלה והתעשייה.

בהתאם לסעיף קטן (ב) פסקה (3) חברי הוועדה המייעצת יכללו נציגים של שמונה גופים המפורטים בחוק, ומוצע לקבוע חלף זאת כי חברי הוועדה יכללו נציגים של ארבעה מבין הגופים המפורטים בחוק.

בהתאם לסעיף קטן (ב) פסקה (4) חברי הוועדה המייעצת יכללו 16 נציגי ציבור, חלקם מקרב ארגונים וגופים לא ממשלתיים העוסקים בתחומי פעולתה של הרשות, וחלקם בעלי רקע ונסיון אקדמי, מקצועי או מעשי של חמש שנים לפחות, בתחום מתחומי פעולתה של הרשות. מוצע לקבוע כי מספר נציגי הציבור יהא שישה, כולם בעלי רקע ונסיון אקדמי, מקצועי או מעשי, ללא התייחסות לתקופה מינימלית, והם יכללו שלושה נציגים לפחות מקרב ארגונים וגופים לא ממשלתיים העוסקים בתחומי פעולתה של הרשות ונציגה מקרב היועצות לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי.

מוצע לקבוע כי הגורם שימנה את יושבת הראש של הוועדה המייעצת ואת ממלא מקומה יהא השר, במקום הוועדה עצמה כפי שקבוע היום.

בנוסח הנוכחי של החוק נקבעה חובה של ייצוג לכל אחד מהמינים של לפחות ארבעים אחוז בהרכב החברים של הוועדה המייעצת, שאינו כולל את נציגי הציבור. מוצע לקבוע כי יובטח רק לנשים ייצוג של 50 אחוזים בוועדה המייעצת וחובה זו תחול על כלל הרכב החברים כולל נציגי הציבור.

עוד מוצע כי בתפקיד של חבר ועדה מייעצת לא יכהן מי שהורשע או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה פלילית או בעבירה משמעתית אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בה. תכליתו של הסעיף היא להבטיח כי בתפקיד זה, שהוא תפקיד ציבורי, יכהן אדם הראוי לכהונה זו, וזאת לרבות בהיבט הערכי- נורמטיבי, בין היתר כדי להבטיח את אמון הציבור.

סעיף 11 להצעת החוק – תיקון סעיף 10 לחוק

בהצעת החוק מוצע לבצע תיקונים ועדכונים שונים ביחס לכהונת חברי הוועדה המייעצת, תפקידיה וסדרי עבודתה. מוצע לעדכן את תפקידי הוועדה המייעצת ולקבוע כי הייעוץ שתיתן יהיה לרשות, במקום למינהלת הרשות שתבוטל כאמור. כן מוצע לקבוע כי ייעוץ יכול שיינתן לפי בקשת השר או מנהלת הרשות. עוד מוצע להוסיף לתפקידי הוועדה המייעצת מעקב אחר ביצוע תכניות ודרכי פעולה שאושרו לרשות ואחר מסירת דיווחים על ידי הרשות לפי החוק. בנוסח הנוכחי של החוק התפקיד האחרון הוא תחת "מינהלת הרשות" שמוצע לבטל כאמור.

סעיף 12 להצעת החוק – החלפת סעיפים 11 ו-12 לחוק

סעיף 11 לחוק קובע:

"11. (א) תקופת כהונתו של חבר הוועדה המייעצת תהיה שלוש שנים מיום מינויו; ואולם חבר

הוועדה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו או עד למינוי מחדש, לפי הענין.

(ב) חבר הוועדה המייעצת יכול שימונה מחדש לתקופות כהונה נוספות בדרך הקבועה בסעיף 9."

מוצע לעדכן את תקופת הכהונה של חבר הוועדה המייעצת לארבע שנים עם אפשרות הארכה לתקופת כהונה נוספת אך לא יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

סעיף 12 לחוק קובע:

"12. חבר הוועדה המייעצת יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות למנהלת הרשות;

(2) אם נתמנה בהיותו עובד המדינה - חדל להיות עובד המשרד הממשלתי שאותו הוא מייצג בוועדה

או פרש, או הושעה מן השירות;

(3) אם נתמנה בהיותו עובד, חבר או ממלא תפקיד בגוף מסוים - סיים עבודתו, או חדל להיות חבר או

למלא תפקיד באותו גוף;

(4) אם נתמנה כנציג של גוף מהגופים המנויים בסעיף 9(ב)(2) ו-(3) - העומד בראש אותו גוף הודיע

בכתב לראש הממשלה ולמנהלת הרשות, כי הוא מציע להחליף את נציגו בנציג אחר."

מוצע לקבוע תחת סעיף 12 לחוק את הנסיבות בהן יחדל חבר הוועדה המייעצת לכהן לפני תום תקופת

כהונתו.

מוצע לקבוע כי חבר ועדה מייעצת שיבקש להתפטר יעשה זאת במסירת כתב התפטרות לשר, במקום

למנהלת הרשות, כפי שקבוע בנוסח הנוכחי.

מוצע לעדכן את הנסיבות המאפשרות לשר להעביר חבר הוועדה המייעצת מכהונתו לפני תום תקופת

הכהונה: הנסיבה בשל היעדרות ללא סיבה מוצדקת תחול במקרה של היעדרות משלוש ישיבות רצופות

של הוועדה המייעצת, במקום ארבע ישיבות רצופות כפי שקבוע היום בסעיף 13 לחוק; גם הרשעה בעבירה

משמעתית או הגשת כתב אישום בעבירה פלילית או בעבירה משמעתית אשר מפאת מהותה, חומרתה או

נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בה תהווה נסיבה להעברת חבר הוועדה מכהונתו; התווספה נסיבה:

"נתקיימו נסיבות אחרות הפוסלות אותו לפי חוק זה מלכהן כחבר המועצה". העברת חבר ועדה מכהונתו

תיעשה לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון טענותיו לעניין זה.

סעיף 13 להצעת החוק – ביטול סעיפים 13 ו-14 לחוק

סעיף 13 לחוק קובע:

"13. ראש הממשלה יעביר מכהונתו חבר בוועדה המייעצת לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(2) נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של הוועדה המייעצת;

(3) הורשע בעבירה, אשר לפי חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לשמש עוד בתפקידו כחבר הוועדה

המייעצת."

סעיף 14 לחוק קובע:

"14. חדל חבר הוועדה המייעצת לכהן או הועבר מכהונתו, יתמנה במקומו חבר אחר, באותה הדרך

שבה נתמנה אותו חבר הוועדה המייעצת, וליתרת תקופת המינוי של אותו חבר."

מוצע לבטל את סעיפים 13 ו-14 לחוק מאחר שמוצע לשלב הוראות דומות בסעיף 12 לחוק לאור תבנית

החקיקה למשרדי הממשלה לעניין.

סעיף 14 להצעת החוק – הוספת סעיף 14א לחוק

מוצע לקבוע כי קיום הוועדה המייעצת, סמכויותיה, תוקף החלטותיה ופעולותיה לא יפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי הוועדה המייעצת או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה.

סעיף 15 להצעת החוק – תיקון סעיף 15 לחוק

מוצע לקבוע כי כינוס הוועדה המייעצת יכול להיות לפי החלטה של מנהלת הרשות, ותימחק האפשרות לעשות כן על ידי מינהלת הרשות שתבוטל כאמור.

מוצע לקבוע כי המניין החוקי המזערי שבו יכולה הוועדה המייעצת לפעול ולקבל החלטות הוא רוב חבריה ובהם יושבת הראש או ממלא מקום יושבת הראש.

עוד מוצע לקבוע כי דרכי עבודת הוועדה המייעצת וסדרי דיוניה יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות.

סעיף 16 להצעת החוק – החלפת סעיף 16 לחוק

סעיף 16 לחוק קובע:

”16. חבר הוועדה המייעצת לא יהיה זכאי לתמורה בעד שירותיו לפי חוק זה, אך יהיה זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא במילוי תפקידו, כפי שיקבע ראש הממשלה.”

בשל הזמן והמאמץ הנדרשים מחברי הוועדה המייעצת לשם ביצוע תפקידם כיאות, מוצע לעגן את האפשרות לשלם גמול או החזר הוצאות לחברי הוועדה שאינם עובדי מדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך, וזאת בהתאם להוראות שקבע החשב הכללי במשרד האוצר לעניין חברי ועדות ציבוריות. הוראה זו אינה חלה על חברי הוועדה שהם עובדי מדינה, עובדי גוף מתוקצב או גוף נתמך, נוכח ההבנה ששכר העבודה המשולם להם ממעבידם מגלם גם את התשלום בגין השתתפותם בישיבות המועצה.

סעיף 17 בהצעת החוק – הוספת סעיפים 16א ו-16ב

מוצע בסעיף 16 א להחיל על חברי הוועדה שאינם עובדי מדינה שורה של דינים שמטרתם היא ככלל שמירה על טוהר המידות בשירות הציבורי ושמירת עצמאותו מקצועית. להלן יובא הסבר על החלתו של כל אחד מדברי החקיקה בסעיף המוצע:

לגבי חוק שירות הציבור (מתנות), התש”ס–1979 – החוק קובע כי על עובד ציבור וכן על בן או בת זוגו ומי שסמוך על שולחנו חל איסור על קבלת מתנה הניתנת לו נוכח תפקידו כעובד הציבור. החוק נועד למנוע פגיעה בטוהר המידות ובכלל זאת למנוע תופעות פסולות של הענקת מתנה או גמול לעובד ציבור על מנת להטות את שיקול דעתו ולהשפיע על הליך קבלת ההחלטות.

לגבי חוק העונשין, התשל”ז–1977 - החוק קובע שורה של עבירות העוסקות, בין היתר, בעובדי ציבור. חלק מהעבירות הן ייחודיות לעובדי ציבור, ביניהן העבירה של מרמה והפרת אמונים, גילוי בהפרת חובה, שימוש לרעה בכוח המשרה, לחץ של עובד ציבור, גניבה בידי עובד ציבור; וחלקן נועדו לתת הגנה מוגברת לעובד ציבור, ביניהן העבירה של תקיפת עובד ציבור, הפרעה לעובד ציבור והעלבת עובד ציבור.

לגבי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ”ט–1969 – חוק זה קובע שורה של מגבלות על מעבר של פורש משירות הציבור אל גופים אשר הפורש עסק בעניינם או היה מעורב במתן זכות להם במסגרת תפקידו הציבורי. זאת, בהתאם למטרתו של החוק, שהיא שמירה על טוהר המידות ואמון הציבור במערכת, ומניעת תופעות שליליות הכרוכות בניצול קשרים אישיים של עובד הציבור שרכש בתוקף תפקידו לפני פרישתו.

לגבי חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), תשי"ט-1959 – החוק מתייחס לקטגוריות שונות של עובדי המדינה ומחיל עליהן איסורים שונים. כפי שקובע ההסדר בסעיף, על חברי הוועדה המייעצת שאינם עובדי המדינה, יחולו החובות והאיסורים החלים מכוח החוק על כלל עובדי המדינה – איסור על השתתפות בבחירות (למעט חשאיות) ב"גוף בוחר" (סעיף 3א); איסור לעסוק בפעילות מפלגתית בתחומם של נכסי הציבור (סעיף 3ב); איסור לארגן הפגנה או תהלוכה בעלת אופי מדיני (סעיף 4); איסור להתרים כספים זולת לאוצר המדינה (סעיף 5).

לגבי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 – משמעות החלתה על חברי הוועדה המייעצת שאינם עובדי המדינה נוגעת בעיקרה ל"תעודת עובד ציבור", כפי שבאה לידי ביטוי בסימן ג' בפרק ב' לפקודה בו נקבע בין השאר כי בית המשפט רשאי לקבל כראיה תעודה על דבר שנרשם במסמך רשמי, וכי התעודה תהיה חתומה בידי עובד הציבור שעשה את הרישום או את המעשה (סעיף 23 לפקודה), וכי דין תעודת עובד הציבור כדן עדות, כלומר, עובד הציבור לא נדרש להתייצב לעדות בבית המשפט, אלא אם כן יידרש להיחקר בחקירה נגדית (סעיף 25 לפקודה).

לגבי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 – בחוק הבחירות לכנסת נקבעו מגבלות על זכותם של עובדי המדינה להתמודד לכנסת ועל יכולתם לקחת חלק בתעמולת בחירות.

לעניין המגבלה על הזכות להתמודד לכנסת יצוין כי בהתייחס לחברי הוועדה המייעצת שאינם עובדי המדינה תחול, המגבלה הקבועה בסעיף 56(ב) לחוק הבחירות לכנסת, כפי שהיא חלה ביחס לעובדי מדינה שאינם בכירים. ככלל, המגבלה הקבועה בסעיף 56(א) לחוק, אשר הוחלה על עובדי מדינה בכירים לא תוחל על חברי הוועדה המייעצת שאינם עובדי המדינה. כמו כן, יחול המנגנון הקבוע בסעיף 56(ב) לחוק, שמשמעותו היא שחברותם של חברי הוועדה המייעצת תופסק מיום הגשת רשימת המועמדים עד יום הבחירות לכנסת ואם יבחרו לכנסת – כל זמן היותם חברי הכנסת.

מוצע בסעיף 16ב להחיל על חבר הוועדה המייעצת את העיקרון האוסר על עובדי ציבור להימצא במצב של ניגוד עניינים. האיסור מתייחס למצב שבו ישנו חשש סביר שעובד הציבור יימצא בניגוד עניינים – הן כאשר מדובר בעניין אישי שלו או של קרובו והן כאשר מדובר בתפקיד אחר של אותו אדם. הוראות הסעיף מעגנות ומפרטות הן את העיקרון האוסר על הימצאות במצב של ניגוד עניינים, והן את קשת הזיקות הרחבה שביחס אליה יש לבחון האם מתקיים ניגוד עניינים. ואולם בנסיבות נתונות, בבחינת השאלה האם מתקיים בפועל חשש סביר לניגוד עניינים, יש לתת את הדעת גם לריחוק הזיקה ולמכלול נסיבות העניין. יובהר כי יתכנו נסיבות שבהן חשש לניגוד עניינים יתעורר גם ביחס לזיקות רחוקות שלא נכללו במפורש בהגדרות אלו, וכיוון שהחוק אינו שולל במפורש את האיסור על ניגוד עניינים באותם מקרים – לא מן הנמנע שהאיסור יחול במקרים אלה מכוח כללי הצדק הטבעי.

סעיף קטן (א) הוא סעיף הקובע את ההגדרות הדרושות לסעיף המוצע. הוא יוצק תוכן להגדרת המונח "ניגוד עניינים", ומבהיר כי יש לבחון קיומו של ניגוד עניינים ביחס למילוי תפקידו של חבר חבר ועד מייעצת, בהתחשב בענייניו האישיים או בתפקיד אחר, שלו או של קרובו, וכן קובע מי ייחשב "קרוב" לעניין זה. משמעות הדברים היא כי חבר ועדה מייעצת עלול להיות במצב של ניגוד עניינים גם כאשר אין לחבר הוועדה עצמו עניין אישי, אך יש לו עניין במצב של אדם אחר, הנכלל בהגדרת "קרוב" (ובכלל זה, כאשר מדובר בחבר קרוב). הסעיף קובע הגדרה רחבה ומקיפה של גורמים אשר יש לבחון את ענייניהם ביחס לתפקידו של חבר הוועדה, אך יש להדגיש כי לא בכל מקרה שיש לקרוב עניין אישי אכן מתעורר חשש סביר לניגוד עניינים, ויש לבחון את פוטנציאל ההשפעה של העניין האישי בהתחשב גם במידת

הקרבה.

סעיף קטן (ב) אוסר על מינוי של חבר ועדה אם הוא עלול להימצא באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים, באופן שימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו. ככלל, ההנחה היא שזיקות שיש לחבר ועדה לתפקיד עשויות להצריך הטלת הגבלות על חבר הוועדה במילוי תפקידו, ואלו יבואו לידי ביטוי בהסדר ניגוד עניינים שייערך עבורו. על פי סעיף קטן זה, רק אם חבר הוועדה יימצא במצב של ניגוד עניינים שלא ניתן למנוע אותו במסגרת הסדר ניגוד עניינים, או שהסדר ניגוד העניינים ימנע ממנו למלא את עיקר התפקיד לא יהיה ניתן למנותו או לאפשר את כהונתו.

סעיף קטן (ג) מתייחס לאופן שבו יש לנהוג במקרה של חשש לניגוד עניינים במהלך הכהונה, וקובע כי חבר הוועדה לא יטפל בנושאים שהטיפול בהם יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים. בהתאם להגדרת "טיפול" בסעיף קטן (א), על חבר הוועדה להימנע מכל סוג של מעורבות באותו נושא, לרבות נוכחות בדיון לעניין אותו נושא. לצד זאת, יובהר כי סעיף קטן זה אינו מייצר את הצורך בעריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים, אשר במסגרתו יש להתייחס לכל הזיקות הרלוונטיות ולקבוע כיצד על חבר הוועדה לנהוג כדי להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים. הסדר ניגוד עניינים עשוי לכלול צעדים אישיים (כגון התפטרות ממילוי תפקיד מקביל או שינוי באופן הפעילות) או הימנעות מטיפול באותו עניין, כאמור בסעיף קטן זה. לצד זאת, במקרים המתאימים ניתן לנקוט בצעדים אחרים שאינם שוללים את הטיפול באותו עניין, כגון קבלת החלטות בשיתוף עם גורם אחר, גילוי נאות, מתן הנמקה מיוחדת וכיוצא בזה.

סעיף קטן (ד) מתייחס לחובת ההודעה המוקדמת המוטלת על חבר הוועדה כאשר הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים. על פי הסעיף, בכל מצב שבו נודע לחבר המועצה על אפשרות להימצאות במצב של ניגוד עניינים, הוא נדרש לעדכן את הגורם הממנה, ובהתאם יהיה מקום לגבש בעניינו הסדר למניעת ניגוד עניינים כמפורט לעיל.

סעיף קטן (ה) מתייחס לחבר אשר מונה מתוקף תפקידו כבעל תפקיד בגוף מסוים או כמייצג גוף או מגזר מסוים. במקרה זה, מונחת ההנחה כי חברותו של חבר זה היא חשובה ובעלת תועלת, בין היתר כדי שייצג ויביא בפני חברי הוועדה גם את זווית הראייה של אותו מגזר או אוכלוסייה. לכן, במצב כאמור אין לראות ניגוד עניינים בעצם העובדה שחבר הוועדה מייצג גוף או ציבור מסוים. ואולם, לא מן הנמנע שעניין אישי של אותו נציג יעורר חשש לניגוד עניינים אישי, גם אם עניין זה קשור לעניינו הכללי של המגזר.

סעיף 18 להצעת החוק – ביטול סעיפים 17 עד 20

סעיף 17 לחוק קובע:

"17. ראש הממשלה ימנה לרשות את מינהלת הרשות מקרב חברי הוועדה המייעצת; מינהלת הרשות

תהיה בת תשעה חברים ואלה הם:

(1) מנהלת הרשות, והיא תהיה היושבת ראש;

(2) חמישה מבין חברי הוועדה המייעצת המכהנים על פי סעיף 9(ב)(2) או (3) וכל עוד הם מכהנים בה,

ובלבד שאחד מהם יהיה נציג משרד העבודה והרווחה;

(3) שלושה מבין חברי הוועדה המייעצת מקרב הארגונים והגופים הלא ממשלתיים, המכהנים על פי

סעיף 9(ב)(4), וכל עוד הם מכהנים בה.

(ב) ראש הממשלה רשאי למנות, מקרב חברי מינהלת הרשות שמונו לפי הוראות סעיף

קטן (א)(2), ממלא מקום ליושבת ראש.

(א) ראש הממשלה רשאי להחליף את חברי מינהלת הרשות, למעט את היושבת ראש, בחברים אחרים של הוועדה המייעצת שמונו לפי סעיף 9(ב)(2) עד (4)."

סעיף 18 לחוק קובע:

"18. תפקידיה של מינהלת הרשות הם:

(1) להתוות את המדיניות, לאחר שהתייעצה בוועדה המייעצת;

(2) לפעול להגשמת מטרות החוק ולביצוע תפקידי הרשות, ולשם כך להכין תכניות ודרכי פעולה;

(3) לעקוב אחר ביצוע תכניות ודרכי פעולה שאושרו, ואחר מסירת דיווחים לפי חוק זה;

(4) להמליץ על הקצאת התקציב שיועמד לרשות הרשות."

סעיף 19 לחוק קובע:

"19. (א) מינהלת הרשות תתכנס אחת לחודש, לפחות.

(ב) המניין החוקי של ישיבות מינהלת הרשות הוא שישה חברים ובהם היושבת ראש,

ובהעדרה - ממלא מקומה.

(ג) החלטות מינהלת הרשות יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות

שקולות, תכריע דעת היושבת ראש, ובהעדרה - ממלא מקומה.

(ד) כל חבר הוועדה המייעצת יקבל עותק מהחלטות מינהלת הרשות בסמוך לאחר קבלתן.

(ה) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), תתכנס מינהלת הרשות, אם דרש זאת שליש מחברי

הוועדה המייעצת ותדון בנושאים שנדרשה לדון בהם.

(ו) מינהלת הרשות רשאית להזמין לדיוניה גם מי שאינו חבר בה.

(ז) מינהלת הרשות תקבע לעצמה את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה."

סעיף 20 לחוק קובע:

"20. מינהלת הרשות רשאית להתכנס ולקבל החלטות אף אם פחת מספר חבריה, ובלבד שלא פחת

משישה."

מוצע לבטל את "מינהלת הרשות", ומשכך למחוק את הסעיפים העוסקים במינויה, תפקידיה, סדרי

עבודתה והמניין החוקי.

סעיף 19 להצעת החוק – תיקון סעיף 21 לחוק

מוצע, לנוכח הביטול המוצע של מינהלת הרשות, לקבוע כי הרשות היא שתמסור דין וחשבון על

פעולותיה לממשלה, וזאת במקום מינהלת הרשות שהתפקיד היה מוטל עליה. כן מוצע לעדכן, בהתאם

להחלטה 36 את זהות השר שימסור לממשלה את הדין וחשבון השנתי ושיניחו על שולחן הכנסת.

עוד מוצע לקבוע בחוק כי הדין וחשבון יכלול גם סיכום של הדוחות שהוגשו לרשות על ידי היועצות

לקידום מעמד האישה, כמחויב לפי סעיף 4(ה) לחוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה),

תש"ס-2000.

כן מוצע לעדכן את שם "הוועדה לקידום מעמד האישה" בכנסת המצוין בחוק בהתאם לשם הנוכחי:

"לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי".

סעיף 20 להצעת החוק – תיקון סעיף 22 לחוק

מוצע לעדכן, בהתאם להחלטה 36, את שם המשרד הממשלתי במסגרתו יקבעו תקציבי הרשות.

סעיף 21 להצעת החוק – ביטול סעיף 23 לחוק

סעיף 23 לחוק קובע:

"23. (א) הממשלה תמנה את מנהלת הרשות תוך 45 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

(ב) ראש הממשלה ימנה את הוועדה המייעצת ואת מינהלת הרשות תוך 45 ימים מיום

מינויה של מנהלת הרשות."

מוצע למחוק את נוסחו הנוכחי של סעיף 23 לחוק, שאינו רלוונטי עוד.

סעיף 22 להצעת החוק – תיקון סעיף 24

מוצע, בהמשך להעברת הסמכויות מכח ההחלטה 36, לעדכן את זהות השר הממונה על ביצוע החוק

המוסמך להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצוע ל-"השר לשוויון חברתי".

כן מוצע לעדכן את שם "הוועדה לקידום מעמד האישה" בכנסת המצוין בחוק בהתאם לשם הנוכחי:

"לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי".

סעיפים 25 – 30 להצעת החוק – תיקון חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת

מקומות עבודה לנשים, תשס"ח-2008; חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988; חוק שיווי

זכויות האשה, התשי"א-1951; פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-1972; חוק הרשויות

המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), התש"ס-2000; וחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-

1959.

מוצע לעדכן נוסח חוקים שונים בהתאם לשינוי שם הרשות מ"הרשות לקידום מעמד האישה"

ל-"הרשות לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי".

כן מוצע לבצע תיקון בחוק שיווי זכויות האישה לפיו המאגר לפי חוק שיווי זכויות האישה יכלול

פרטים גם על פי הסיווג של השתייכות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם על פי דין וסוג ההשתייכות. כך

למשל, בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 קיימת התייחסות לייצוג הולם של בני שני

המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, של מי שהוא

או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים.

הצעת חוק בנוסח זהה הונחה לקריאה הראשונה על שולחן הכנסת העשרים וארבע (הצעות חוק

הממשלה – 1559).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ל' בסיוון התשפ"ג (19.06.2023)